Técnicas y Habilidades de Litigación en Audiencias Orales (THLAO)
Segundo Parcial 2026

Teoría del caso de la Defensa

Caso “Contenido Restringido” (XII CNULP)

Imputada: Julieta Durand
Lema: “Prejuicio no es prueba”

Integrantes
Gladys Ruti Añasco
Albertina Camillozzi
Marcello Muratore
Berenice Giovanna Reinaudi
María Iris Tejada

Fecha de entrega: 9 de noviembre de 2026

1) Datos del grupo

Rol en la audiencia: Defensa de Julieta Durand (todos los integrantes).

Técnica	Testigo	A cargo de	DNI	Interpreta al testigo
Alegato de apertura	—	María Iris Tejada	20279817	—
Examen directo	Julieta Durand (imputada)	Marcello Muratore	45702427	María Iris Tejada
Examen directo	Felipe Conrad	Berenice Giovanna Reinaudi	45654021	Albert Camillozzi
Examen directo	Jorgelina Silvestre	Gladys Ruti Añasco	1986-12084	Berenice Giovanna Reinaudi
Examen directo	Marisol González	Albertina Camillozzi	45094010	Marcello Muratore
Contraexamen	Clementina Zafi	Albertina Camillozzi	45094010	—
Contraexamen	Sofía Bernat	Gladys Ruti Añasco	1986-12084	—
Contraexamen	Norberto Serafini	Berenice Giovanna Reinaudi	45654021	—
Contraexamen	Evaristo Kant (perito)	María Iris Tejada	20279817	—
Alegato de clausura	—	Marcello Muratore	45702427	—

2) Esquema estratégico del caso

2.1 Lema y teoría del caso

Lema: “Prejuicio no es prueba”.

A Clementina Zafi la sacaron de su trabajo por un prejuicio. Hoy la fiscalía pide condenar a Julieta Durand por otro: creer que, como Clementina le caía mal, tuvo que ser ella.

Teoría del caso: Julieta Durand no entró a la cuenta de Clementina Zafi, no escribió los correos extorsivos y no retiró el dinero. El 11 de agosto usó una computadora compartida del colegio, como muchas otras personas ese día, y el viernes 13 fue con su familia a buscar su tablet. La acusación se apoya en que Clementina le caía mal, pero la prueba apunta a otra persona.

2.2 Cuadro de la teoría del caso

Teoría jurídica. No discutimos que alguien entró a la cuenta de Clementina ni que hubo una extorsión. Discutimos quién lo hizo. Para condenar, la fiscalía tiene que probar que Julieta: **A)** accedió a la cuenta o se apoderó de sus comunicaciones (art. 153, párr. 1° y 2°, CP); **B)** escribió o programó los correos extorsivos (art. 168 CP); **C)** obligó a depositar el dinero y lo recibió (art. 168 CP), y **D)** fue la autora y no otra persona (art. 45 CP). La carga de la prueba es de la fiscalía (art. 90 del Código Procesal Penal Federal, CPPF) y, sin certeza sobre la autoría, corresponde absolver (art. 18 CN, art. 8.2 CADH, art. 14.2 PIDCP y arts. 3 y 11 CPPF).

Test de la prueba. Fuerte: convención, documento, pericia, algo que admite un testigo de la fiscalía, o dos fuentes que coinciden. Media: una sola fuente directa. Débil: solo la palabra de Julieta o una percepción en malas condiciones. ED: examen directo de la defensa. CE: contraexamen. Las páginas son las del legajo.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
I. Antecedentes				
1	Julieta trabaja hace 12 años en el Saint Lion sin observaciones ni sanciones.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Trabajo en el Saint Lion hace 12 años y nunca tuve un problema con algún compañero, observación o sanción alguna." **Sirve para:** Acreditar una trayectoria intachable, incompatible con el perfil de quien hackea y extorsiona; humaniza a la imputada.	**D (autoría).** Debilita la autoría: la persona acusada no encaja con la conducta atribuida.	**Media.** Solo la imputada; es un dato verificable que la fiscalía no controvierte.
2	Muchas docentes del colegio criticaban a Clementina por su aspecto y su forma de vestir.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19); CE Clementina Zafi (p. 2). **Surge de:** Sofía: "solo la mencionaban a Clementina para darle palos: cómo se vestía, el auto que manejaba". Clementina: "siempre hay algún comentario desubicado". **Sirve para:** Mostrar que la crítica a Clementina era colectiva y no exclusiva de Julieta.	**D (autoría).** El supuesto móvil (antipatía) no individualiza a Julieta.	**Fuerte.** Lo admiten la víctima y la testigo de cargo que acusa a Julieta.
3	Julieta expresaba abiertamente su antipatía hacia Clementina.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Sofía: "Cada vez que nos sentábamos a tomar un café, despotricaba contra ella". Julieta: "Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo". **Sirve para:** Inocular la principal debilidad: la defensa la reconoce antes que la fiscalía.	**D (autoría).** Neutraliza el móvil: quien planea una extorsión anónima no exhibe su enemistad. Antipatía no es autoría.	**Fuerte.** Coinciden la testigo de cargo y la imputada; requiere explicación en la clausura.
4	Las computadoras de la Sala Multimedia del colegio son de uso común para alumnos y docentes.	**Prueba:** ED Felipe Conrad (p. 10); CE Norberto Serafini (p. 8); Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** Felipe: "son máquinas en las que se sienta todo el mundo". Serafini: registra a "quienes utilizan las computadoras". Registro: 11 usos en un solo día. **Sirve para:** Acreditar que la PC N°1 es un espacio compartido al que acceden muchas personas.	**A (acceso a la cuenta).** Amplía el universo de personas con oportunidad de acceso: usar la PC no individualiza.	**Fuerte.** Testigo neutral, testigo de cargo y documento coinciden.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
5	Quienes usan esas computadoras suelen dejar sus cuentas abiertas.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Serafini: "suelen usar las computadoras y dejarlas así como si nada, con cuentas abiertas". Julieta: "dejan todo sin cerrar". **Sirve para:** Mostrar que encontrar una sesión abierta era habitual, no una oportunidad excepcional.	**A (acceso a la cuenta).** La oportunidad de acceso no fue exclusiva de Julieta.	**Fuerte.** Lo afirma el propio encargado de la sala, testigo de la fiscalía.
6	Clementina solía dejar abiertas sus sesiones en las computadoras del colegio.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8); CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** Serafini: "me ha tocado ver que deja sesiones abiertas". Sofía: "dejaba la computadora con todo abierto". **Sirve para:** Explicar cómo cualquier tercero pudo encontrarse con su cuenta.	**A (acceso a la cuenta).** El acceso pudo provenir de cualquier usuario de las PCs.	**Fuerte.** Dos testigos de cargo, independientes entre sí, coinciden.
7	Felipe Conrad navega en modo incógnito en esas computadoras para que nadie revise las páginas que visita.	**Prueba:** ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** "Siempre las uso en modo incógnito porque son máquinas en las que se sienta todo el mundo y no me cabe que anden revisando que paginas visitamos". **Sirve para:** Mostrar que proteger la privacidad en una PC compartida es una práctica habitual.	**A (acceso a la cuenta).** Quita valor de indicio al borrado del historial.	**Media.** Testigo neutral, pero describe su propio hábito: es prueba de contexto.
II. Diego y Clementina (mayo a agosto de 2021)				
8	A partir de mayo de 2021, Diego Olivera le tomó a Clementina las fotos y los videos para su cuenta de OnlyFans.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3); ED Jorgelina Silvestre (p. 17). **Surge de:** Clementina: "será en mayo más o menos que comenzó a hacerme fotos y videos él". Jorgelina: "le sacaba fotos para que ella suba a Only Fans". **Sirve para:** Acreditar que Diego produjo y tenía en su poder el material que luego se difundió.	**A (acceso a la cuenta) y D (autoría).** Otra persona tenía el material sin necesidad de entrar a la cuenta: hipótesis alternativa.	**Fuerte.** Coinciden la víctima y la amiga de Diego.
9	Ese material se guardaba en una carpeta de Google Drive compartida solo entre Clementina y Diego.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3). **Surge de:** "Una carpeta de Google Drive que teníamos compartida solamente nosotros dos". **Sirve para:** Establecer que, fuera de la víctima, el único con acceso al material era Diego.	**A (acceso a la cuenta) y D (autoría).** Otra persona con acceso exclusivo al material: duda razonable sobre la autoría de Julieta.	**Fuerte.** Admisión expresa de la víctima.
10	Diego adeudaba el alquiler de su departamento desde mayo de 2021.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1). **Surge de:** Pagó "4 cuotas mensuales de $42.000 (mayo, junio, julio y agosto) en concepto de alquiler adeudado". **Sirve para:** Acreditar la necesidad económica de Diego durante todo el período.	**C (dinero) y D (autoría).** Móvil económico de otra persona para exigir dinero.	**Fuerte.** Hecho acordado por las partes: no admite discusión.
11	Diego estaba sin ingresos desde hacía meses.	**Prueba:** ED Jorgelina Silvestre (pp. 17-18). **Surge de:** "Sabía que estaba sin ingresos en los últimos meses" (p. 18); "con la pandemia bajó bastante la demanda" (p. 17). **Sirve para:** Completar el cuadro de necesidad económica de Diego.	**C (dinero) y D (autoría).** Móvil económico de otra persona.	**Media.** Testigo directa que declara contra el interés de su amigo; sin documentos.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
12	Diego tenía que vender su cámara para pagar deudas.	**Prueba:** ED Jorgelina Silvestre (p. 17). **Surge de:** "Me mandó un mensaje pidiéndome que le preste la cámara. Que no quería usar más la suya porque tendría que venderla para pagar unas deudas." **Sirve para:** Acreditar deudas urgentes: para un fotógrafo la cámara es "lo último que venderías".	**C (dinero) y D (autoría).** Móvil económico de otra persona.	**Media.** Testigo directa del pedido; la fiscalía puede usar la venta para explicar el dinero de Diego.
13	En julio de 2021, Diego le exigió a Clementina que le pagara por su trabajo de fotógrafo.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3); ED Jorgelina Silvestre (p. 18). **Surge de:** Clementina: "me empezó a decir que más vale que le empiece a pagar toda la plata que le debía". Jorgelina: "le hubiera recriminado mil veces la plata que le debía". **Sirve para:** Acreditar un reclamo concreto de dinero antes de la extorsión.	**B (correos).** Antecedente de la intimidación: exigencia de dinero de otra persona.	**Fuerte.** La víctima tiene conocimiento directo y Jorgelina corrobora el reclamo.
14	Esa noche, Diego le advirtió a Clementina: "no te olvides que te puedo arruinar".	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3). **Surge de:** "Más te vale que me pagues todo el laburo que hice (…) no te olvides que te puedo arruinar". **Sirve para:** Mostrar una amenaza previa con el mismo contenido que la extorsión: arruinar su vida y su trabajo.	**B (correos).** La intimidación de los correos repite la amenaza de Diego.	**Media.** Solo la víctima (Marisol ya se había ido), aunque es testigo de cargo.
15	Clementina decidió no pagarle a Diego.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Así que finalmente decidí no darle nada. Eso fue el principio del fin." **Sirve para:** Ubicar el desencadenante: "un par de semanas" después llegaron los correos.	**B (correos) y D (autoría).** Secuencia reclamo → negativa → extorsión, ajena a Julieta.	**Fuerte.** La víctima, sin contradicción.
16	Entre el 15 de julio y el 13 de agosto de 2021, la computadora HP de Diego tuvo una sesión abierta en la cuenta de Gmail de Clementina.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** La cuenta "presentaba sesiones abiertas en distintos dispositivos: 1. La computadora personal HP de Diego Olivera (…)". **Sirve para:** Acreditar técnicamente que Diego tenía acceso a la cuenta.	**A (acceso a la cuenta).** Otra persona con acceso técnico efectivo a la cuenta.	**Fuerte.** Pericia de la propia fiscalía.
17	El 17 de julio de 2021, la computadora HP de Diego registró actividad en la cuenta de Clementina.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "La computadora personal de Diego Olivera no presentó actividad alguna en todo el intervalo temporal señalado salvo el día 17 de julio." **Sirve para:** Acreditar uso efectivo de la cuenta desde el aparato de Diego dentro del período analizado.	**A (acceso a la cuenta) y B (correos).** Los correos pudieron programarse desde allí; el perito no lo puede descartar.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía; el perito no dice qué actividad fue.
18	Una semana antes del primer correo, Diego le dijo a Marisol González: "No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis".	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Si le pasa es porque le tiene que pasar. No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis". **Sirve para:** Mostrar que el anuncio se vinculaba con un reclamo de dinero, el mismo motivo de la extorsión.	**B (correos) y D (autoría).** Móvil económico explícito de otra persona.	**Media.** Testigo directa, pero enojada con Diego.
III. Miércoles 11 de agosto de 2021				

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
19	El 11 de agosto de 2021, Clementina usó la PC N°1 entre las 13:06 y las 13:15.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Registro: Clementina Zafi, de 13:06 a 13:15. **Sirve para:** Ubicar a la titular de la cuenta en la misma PC una hora antes que Julieta.	**A (acceso a la cuenta).** La actividad de la cuenta en la PC N°1 ese día puede provenir de la propia titular.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía, contemporáneo y hecho por su propio testigo.
20	Entre las 13:31 y las 13:55, Felipe Conrad usó la PC N°1.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** Registro: Felipe Conrad, de 13:31 a 13:55. Felipe: "El día 11 de agosto de 2021 yo use la computadora de siempre". **Sirve para:** Mostrar que entre Clementina y Julieta la PC la usó otra persona.	**A (acceso a la cuenta).** Julieta no fue la primera en sentarse frente a la sesión que dejó Clementina.	**Fuerte.** Documento y testigo neutral coinciden.
21	Nadie controló la PC N°1 entre el uso de Clementina y el de Julieta.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** El registro no consigna ningún "control interno" entre las 13:15 y las 14:06. **Sirve para:** Mostrar que la sesión de Clementina pudo quedar abierta y expuesta.	**A (acceso a la cuenta).** La oportunidad de acceso no fue exclusiva de Julieta.	**Fuerte.** Surge del documento de la fiscalía.
22	Entre las 14:06 y las 14:51, Julieta Durand usó la PC N°1.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Registro: Julieta Durand, de 14:06 a 14:51. Julieta: "use una computadora, la que está a la izquierda de todo". **Sirve para:** Reconocer el hecho y fijar su duración exacta: 45 minutos.	**A (acceso a la cuenta).** Hecho reconocido: usar la PC no es acceder a la cuenta.	**Fuerte.** Documento y reconocimiento de la imputada.
23	Julieta usó la PC N°1 para buscar paquetes de viaje y entradas para recitales.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Estuve buscando paquetes de viajes para el verano y buscando entradas para shows de música para hacer tiempo". **Sirve para:** Dar un contenido concreto y lícito a su uso de la PC.	**A (acceso a la cuenta).** Su uso fue personal, no un acceso indebido.	**Débil.** Solo la imputada y el historial fue borrado; se apoya en su coherencia con el turno médico.
24	Julieta advirtió que en el navegador había una sesión de Gmail abierta.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Me parece que si había una cuenta abierta de Gmail en la computadora porque aparecía una C en el buscador en la parte derecha arriba". **Sirve para:** Mostrar su franqueza: aporta espontáneamente un dato que la compromete.	**A (acceso a la cuenta).** Refuerza su credibilidad: quien accedió indebidamente no lo revelaría.	**Media.** Única fuente, pero es una admisión contra su propio interés.
25	Julieta no ingresó a esa sesión de Gmail.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** Julieta: "yo no toqué nada ni hice log in en ningún lado". Kant no ubica actividad de la cuenta en su franja horaria. **Sirve para:** Negar el acceso indebido.	**A (acceso a la cuenta).** Niega la conducta típica: acceder o apoderarse de la comunicación.	**Media.** Negación de la imputada con corroboración indirecta de la pericia.
26	Al terminar, Julieta borró el historial del navegador.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Julieta: "terminé de usar la PC y borré el historial". Serafini: "había borrado el historial del buscador". **Sirve para:** Reconocer el hecho, que contó ella misma, para que la fiscalía no lo presente como un descubrimiento.	**A (acceso a la cuenta).** Hecho reconocido: su sentido se explica en la proposición siguiente.	**Fuerte.** Coinciden la imputada y el testigo de cargo.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
27	Julieta borró el historial por vergüenza de haber hecho búsquedas personales en el trabajo.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** "Me daba un poco de vergüenza estar haciendo esa búsqueda en el trabajo." **Sirve para:** Dar una explicación inocente del borrado, coherente con la práctica habitual de privacidad.	**A (acceso a la cuenta).** Neutraliza el indicio de ocultamiento.	**Media.** Solo la imputada; se refuerza con el modo incógnito de Felipe y con que las descargas quedaron visibles.
28	El 11 de agosto, Julieta se retiró del colegio cerca de las 15:00 para ir a un turno médico.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** "Estuve desde la mañana temprano hasta cerca de las 15:00 en el colegio"; "tenía turno en el medico a las 15:30". Registro: salida 14:51. **Sirve para:** Ubicar a Julieta fuera del colegio cuando llegó el primer correo.	**B (correos).** No estaba frente a la PC a las 15:53.	**Media.** Imputada y registro coinciden en la salida; el turno médico no está documentado.
29	El único control de la PC N°1 en todo el día se hizo entre las 15:20 y las 15:30.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Registro: un solo "control interno", de 15:20 a 15:30. **Sirve para:** Demostrar que el sistema de control del encargado falló ese día.	**A (acceso a la cuenta).** Ningún control permite saber qué hizo cada usuario.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
30	Antes de ese control, ocho personas habían usado la PC N°1.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Strauss, Miguens, Fernández, Di Steffano, Jimenez, Zafi, Conrad y Durand. Serafini dice controlar "cada tres o cuatro usos". **Sirve para:** Cualquiera de esos ocho usuarios pudo producir los rastros que encontró el encargado.	**A (acceso a la cuenta).** El rastro hallado no individualiza a Julieta.	**Fuerte.** Documento; además contradice la práctica declarada por Serafini.
31	Norberto Serafini no vio lo que Julieta hizo en la PC N°1.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** "Alguien, intuyo Julieta porque había sido la última en usar la PC, había borrado el historial". **Sirve para:** Reducir su atribución a una suposición ("intuyo").	**A (acceso a la cuenta).** No hay testigo del acceso: la atribución es una conjetura.	**Fuerte.** Surge de las palabras del propio testigo de cargo.
32	Serafini no sabe quién descargó las carpetas comprimidas de Google Drive que encontró en la ventana de descargas.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** "Solo figuraba en la ventana de descargas unas carpetas comprimidas de google drive"; "no sé si fue alguien de acá o el problema vino por otro lado". **Sirve para:** Desvincular de Julieta el único rastro material del día.	**A (acceso a la cuenta).** Falta prueba del apoderamiento por parte de la imputada.	**Fuerte.** El testigo no afirma la autoría y duda del origen.
33	Los correos extorsivos fueron programados para enviarse en días y horarios determinados.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "Los mensajes recibidos no fueron enviados en el momento sino que fueron 'programados' para enviarse en determinados días y fechas". **Sirve para:** Desconectar la hora de llegada de los correos de quien estuviera frente a una PC.	**B (correos).** La hora de llegada no prueba quién escribió los correos.	**Fuerte.** Conclusión expresa del perito de la fiscalía.
34	Es imposible determinar desde qué dispositivo se programaron los correos.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "Es imposible poder determinarlo (…) Google no permite visualizar (…) desde que dispositivo fueron 'programados'". **Sirve para:** Excluir toda prueba técnica sobre la autoría de los correos.	**B (correos).** La intimidación no puede atribuirse técnicamente a Julieta.	**Fuerte.** Conclusión expresa del perito de la fiscalía.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
35	Es imposible determinar en qué momento se programaron los correos.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "Google no permite visualizar en que momento (…) fueron 'programados' dichos mensajes". **Sirve para:** Impedir que la fiscalía ate la programación al horario de Julieta en la PC N°1.	**B (correos).** Autoría indeterminada.	**Fuerte.** Conclusión expresa del perito de la fiscalía.
36	El primer correo llegó a las 15:53 del 11 de agosto.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6); CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** Encabezado de la captura: "mié, 11 ago 2021, 15:53". **Sirve para:** Fijar la hora y armar el dilema: o se envió en vivo, y en la PC había otra persona; o se programó, y no puede atribuirse.	**B (correos).** Base del dilema que excluye a Julieta en ambas hipótesis.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
37	A las 15:53, quien usaba la PC N°1 era Horacio Plaza.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Registro: Horacio Plaza, de 15:50 a 16:25. **Sirve para:** Si la fiscalía sostiene un envío en vivo desde la PC N°1, la persona sentada no era Julieta.	**B (correos).** Excluye a Julieta de cualquier envío en vivo.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
38	La pericia no establece a qué hora del 11 de agosto hubo actividad de la cuenta en la PC N°1.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "El 11 de agosto la cuenta mencionada solo presentó actividad en el celular de la víctima y en la computadora N°1", sin indicar hora ni usuario. **Sirve para:** Impedir que la fiscalía ubique esa actividad en la franja de Julieta.	**A (acceso a la cuenta).** La actividad del 11/8 no se atribuye a Julieta y es compatible con el uso de Clementina.	**Fuerte.** Surge del texto del propio informe.
39	Al recibir el primer correo, Clementina pensó inmediatamente en Diego.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Automáticamente pensé en Diego. Era obvio. Él tenía la carpeta esa de Drive compartida conmigo. Seguro fue él." **Sirve para:** Mostrar que la víctima, que conoce a ambos, nunca sospechó de Julieta.	**D (autoría).** Hipótesis alternativa sostenida por la propia víctima.	**Fuerte.** Testigo de cargo: contradice la teoría de la acusación.
40	Clementina descartó que una compañera de trabajo celosa fuera capaz de hacerle algo así.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Ni algún seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé." **Sirve para:** Neutralizar el móvil de la "compañera celosa" en boca de la víctima.	**D (autoría).** El móvil atribuido a Julieta pierde sustento.	**Media.** Es una opinión de la víctima: vale como su percepción, no como prueba de inocencia.
41	Después del primer correo, Clementina cambió las contraseñas de todas sus cuentas.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Cambie la contraseña de todas mis plataformas (…) Pero igual me siguieron llegando mensajes desde mi propia cuenta." **Sirve para:** Confirmar que los correos ya estaban programados y dar sentido al tercer correo.	**B (correos).** Los correos no requerían nuevo acceso desde la PC del colegio.	**Fuerte.** La víctima, coherente con la pericia.
IV. Jueves 12 de agosto de 2021				

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
42	El segundo correo decía: “tengo todo para cagarte la vida no te hagas la loca”.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura del 12/08/2021, 16:59. **Sirve para:** Comparar el lenguaje del extorsionador con el de Diego (“te puedo arruinar”, “loca”).	**B (correos) y D (autoría).** Indicio de autoría de otra persona: la “firma” del autor.	**Fuerte.** Documento indiscutible; la comparación de lenguaje es un argumento, no una pericia.
43	Ese mismo día, Diego le respondió a Clementina: “Loca de mierda (…) Lo que te está pasando se llama karma”.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** “Solo me respondió ‘Loca de mierda, ya te dije que yo no tengo nada que ver. Lo que te está pasando se llama karma’”. **Sirve para:** Mostrar que Diego presentó la extorsión como un castigo merecido.	**B (correos) y D (autoría).** Mismo registro que la frase de difusión (“te pasa por rata”).	**Media.** Solo la víctima; borró la conversación de WhatsApp.
44	Los días 12 y 13 de agosto, la PC N°1 no registró actividad en la cuenta de Clementina.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** “Tanto la computadora N°1 de la Sala Multimedia como la computadora del Sr. Olivera no presentaron actividad alguna.” **Sirve para:** Mostrar que la PC que usó Julieta no intervino durante la extorsión.	**B (correos).** Desvincula la PC N°1 de los correos del 12 y del 13.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía.
V. Viernes 13 de agosto de 2021				
45	El tercer correo afirmaba: “ya sé que cambiaste la contraseña de todo”.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6); CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** Captura del 13/08/2021, 19:15. **Sirve para:** Mostrar que el autor seguía de cerca a Clementina sin usar la PC del colegio, que ese día no tuvo actividad.	**B (correos).** La intimidación no pasó por la PC N°1.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
46	El tercer correo agregaba: “la data la consigo igual no importa lo que hagas”.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura del 13/08/2021, 19:15. **Sirve para:** Indicar que el autor tenía el material por una vía independiente de la cuenta, como quien lo produjo.	**A (acceso a la cuenta) y D (autoría).** El autor no dependía del acceso a la cuenta: apunta a Diego.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía; la inferencia se desarrolla en la clausura.
47	Los correos exigían dejar el dinero el viernes 13 a las 20:00 en el tacho de basura de la esquina del colegio.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6); CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** Primer correo: “dejalo en una bolsa verde en el tacho de basura de la esquina del colegio el viernes a las 8 de la noche”. **Sirve para:** Fijar la hora y el lugar del depósito.	**C (dinero).** Delimita el momento del retiro que la fiscalía debe atribuir.	**Fuerte.** Documento y víctima coinciden.
48	El viernes 13 de agosto, cerca de las 19:30, Diego entró a su edificio en ropa deportiva.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1). **Surge de:** Galindez “vio y saludó a Diego Olivera cuando este ingresó al edificio en ropa deportiva cerca de las 19:30 hrs.” **Sirve para:** Ubicar a Diego a 17 cuadras del tacho, vestido de modo compatible con quien retiró la bolsa.	**C (dinero) y D (autoría).** Oportunidad de otra persona.	**Fuerte.** Hecho acordado.
49	A las 19:45, el portero del edificio de Diego se retiró y no volvió hasta la 01:00.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1). **Surge de:** “A las 19:45 Galindez se retiró a una juntada con amigos no retornando hasta las 01:00 hrs AM del sábado 14 de agosto.” **Sirve para:** Mostrar que nadie puede dar cuenta de Diego después de las 19:45.	**C (dinero) y D (autoría).** Oportunidad de otra persona: su coartada termina a las 19:45.	**Fuerte.** Hecho acordado.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
50	El edificio de Diego está a 17 cuadras del colegio, unos 25 minutos a pie.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1). **Surge de:** "Una distancia de 17 cuadras. Según Google Maps se tardan aproximadamente 25 minutos en llegar a pie." **Sirve para:** Demostrar que Diego pudo llegar al tacho antes de las 20:30.	**C (dinero) y D (autoría).** Oportunidad de otra persona.	**Fuerte.** Hecho acordado.
51	Cerca de las 20:00, Marisol dejó la bolsa verde con el dinero en el tacho de la esquina del colegio.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Fui en mi auto a eso de las 20:00 hrs como habían pedido. Dejé la bolsa verde con la guita en el tacho." **Sirve para:** Fijar el inicio del período de vigilancia.	**C (dinero).** Delimita el tiempo del retiro.	**Fuerte.** Testigo directa, coherente con los correos y con la víctima.
52	Marisol vigiló el tacho desde su auto, estacionado a unos 50 metros.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Me estacioné a unos 50 metros de la esquina, para que no me vieran." **Sirve para:** Acreditar que hubo una testigo presencial del retiro.	**C (dinero).** Hay prueba directa de quién retiró el dinero, y no es Julieta.	**Media.** Ella misma admite que no estaba bien ubicada para ver toda la secuencia.
53	A las 20:20, Julieta estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1); ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Julieta Durand estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio 'Saint Lion' a las 20:20 hrs." **Sirve para:** Reconocer el hecho: llegó por la puerta principal, a la vista de todos y 20 minutos después de la hora del depósito.	**C (dinero).** Conducta visible, incompatible con un retiro clandestino.	**Fuerte.** Hecho acordado.
54	En el auto estaban su pareja y sus dos hijas.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1); ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Dentro del auto se encontraban su pareja y sus dos hijas." **Sirve para:** Mostrar que fue en familia, con dos niñas de 6 y 10 años.	**C (dinero).** Nadie va con sus hijas a cobrar un rescate.	**Fuerte.** Hecho acordado.
55	Julieta fue a buscar la tablet que había olvidado en el aula.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Me acordé en la tarde que había dejado mi Tablet en el aula y pasé a buscarla." **Sirve para:** Explicar el motivo lícito de su presencia en el colegio.	**C (dinero).** Presencia justificada, sin relación con el tacho.	**Débil.** Solo la imputada; el portero no declara.
56	El portero del colegio le abrió la puerta a Julieta.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Me abrió el portero." "El portero podrá decirles que fui hasta el aula, agarré la Tablet y volví a salir." **Sirve para:** Mostrar que entró por la vía formal y ante un testigo.	**C (dinero).** Ingreso formal: lo contrario de ocultarse.	**Débil.** Ninguna parte ofreció al portero; la fiscalía tampoco lo desmiente.
57	Esa noche, Julieta no tuvo contacto con ninguna computadora del colegio.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12); CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** Julieta: "no tuve contacto con computadora alguna, ni nada parecido". Kant: la PC N°1 no tuvo actividad el 13/8. **Sirve para:** Descartar cualquier intervención técnica de Julieta el día del pago.	**B (correos) y C (dinero).** No hubo intervención de Julieta ni en el último correo ni en el cobro.	**Fuerte.** La palabra de la imputada está corroborada por la pericia.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
58	Cerca de las 20:30, un hombre retiró la bolsa del tacho.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Ahí cerca de las 20:30 aproximadamente veo llegar a un flaco, medio alto". **Sirve para:** Acreditar que quien retiró el dinero fue un hombre.	**C (dinero).** Excluye a Julieta como quien recibió el dinero.	**Media.** Única testigo presencial y poca luz; distinguir a un hombre no requiere verle la cara.
59	Ese hombre era flaco y medio alto.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Un flaco, medio alto". **Sirve para:** Describir su contextura.	**C (dinero) y D (autoría).** Contextura compatible con otra persona, no con la imputada.	**Media.** Testigo presencial en condiciones de visibilidad limitadas.
60	Ese hombre vestía gorrita negra y buzo negro grande.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Con gorrita negra y un buzo negro grande". **Sirve para:** Vestimenta compatible con la ropa deportiva con la que Diego entró a su edificio a las 19:30.	**C (dinero) y D (autoría).** Compatibilidad con la oportunidad de Diego.	**Media.** Testigo presencial, con poca luz.
61	Después de retirar la bolsa, el hombre se fue caminando hasta perderse de vista.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista." **Sirve para:** Mostrar que no subió a un auto estacionado en la puerta del colegio, como el de Julieta.	**C (dinero).** Desvincula el retiro del auto de Julieta y de su familia.	**Media.** Testigo directa; reconoce que no vio de dónde vino.
VI. Después del pago				
62	El lunes 16 de agosto, Diego pagó en efectivo $168.000 de alquiler atrasado.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1). **Surge de:** "El día lunes 16 de agosto de 2021, Diego Olivera pagó en efectivo la suma de $168.000". **Sirve para:** Mostrar que otra persona dispuso de efectivo tres días después del pago de $120.000.	**C (dinero) y D (autoría).** Indicio de aprovechamiento del dinero por otra persona.	**Fuerte.** Hecho acordado; la fiscalía puede atribuirlo a la venta de la cámara.
63	Las fotos y los videos se difundieron en una cuenta falsa de Twitter bajo la frase "te pasa por rata".	**Prueba:** CE Clementina Zafi (pp. 4-5). **Surge de:** "Se habían difundido videos y fotos mías a través de un Twitter trucho bajo la frase 'te pasa por rata'." **Sirve para:** Mostrar que el autor justificó el daño con un reproche de tacañería: el reclamo de Diego.	**D (autoría).** El motivo que el autor dejó escrito es económico y no coincide con el de Julieta.	**Media.** La víctima lo supo en la Dirección; no hay captura de esa cuenta en la prueba.
64	Clementina declaró que solo ella y Diego tenían acceso a los videos difundidos.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 5). **Surge de:** "El culpable de todo esto es Diego, él difundió los videos, los únicos que tenemos acceso a esos videos éramos él y yo." **Sirve para:** Cerrar con la palabra de la víctima: el material difundido solo estaba al alcance de Diego.	**A (acceso a la cuenta) y D (autoría).** La propia víctima excluye a cualquier otra persona con acceso, incluida Julieta.	**Fuerte.** Testigo de cargo.
65	Sofía Bernat no presenció ningún hecho que vincule a Julieta con la extorsión.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** Su declaración solo contiene opiniones: "No me cabe duda de que podría haber filtrado las fotos de Clementina, porque la odiaba." **Sirve para:** Reducir la acusación de la testigo a una conjetura ("podría").	**D (autoría).** La única testigo que señala a Julieta no aporta hechos.	**Fuerte.** Surge de sus propias palabras.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que rebate)	Test de la prueba
66	Ningún dispositivo de Julieta registró sesiones en la cuenta de Clementina.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** Las sesiones abiertas entre el 15/7 y el 13/8 correspondían solo a la HP de Diego, las PCs de la Sala Multimedia y el celular y la computadora de Clementina. **Sirve para:** Excluir técnicamente cualquier acceso desde aparatos de Julieta.	**A (acceso a la cuenta) y B (correos).** No hay rastro técnico de acceso ni de envío desde aparatos de la imputada.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía.
67	El perito no examinó ningún dispositivo de Julieta.	**Prueba:** CE perito Kant (pp. 13-14). **Surge de:** Elementos peritados: celular y HP de Diego, PCs de la Sala Multimedia, celular y computadora de Clementina. **Sirve para:** Mostrar que la acusación contra Julieta no tiene ningún respaldo técnico.	**A (acceso a la cuenta), B (correos) y D (autoría).** La carga de la prueba es de la fiscalía y no la cumplió.	**Fuerte.** Surge de la propia pericia.

Síntesis: proposiciones que rebaten cada elemento

Elemento	Proposiciones (N°)	Conclusión
A (acceso a la cuenta)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 46, 64, 66, 67	La PC era compartida, Clementina la usó antes, nadie vio a Julieta entrar a la cuenta y ningún aparato suyo aparece en ella.
B (correos)	13, 14, 15, 17, 18, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 66, 67	Los correos estaban programados: no se sabe desde dónde ni cuándo, a las 15:53 la PC la usaba otra persona y el 12 y el 13 no tuvo actividad.
C (dinero)	10, 11, 12, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62	La bolsa la retiró un hombre que se fue caminando. Julieta llegó en auto con su familia, por la puerta principal.
D (autoría)	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67	La antipatía hacia Clementina era general y la víctima apuntó a Diego, que tenía el material, el motivo, la oportunidad y, tres días después, el dinero.

2.3 Test de fortaleza y debilidad de los medios de prueba

Medio de prueba	Fortalezas	Debilidades	Valoración
Convenciones probatorias (p. 1)	Hechos acordados que no se discuten: horarios de Diego el viernes, distancia al colegio, llegada de Julieta con su familia y pago de $168.000.	No dicen qué hizo Diego después de las 19:45. El pago se puede explicar con la venta de la cámara.	Alta
Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9)	Lo ofrece la fiscalía y lo hizo su testigo el mismo día. Fija los horarios de Clementina, Felipe, Julieta, el único control y Horacio Plaza.	Anota nombres y horarios, no lo que hizo cada uno. Lo completa a mano el encargado.	Alta
Capturas de Gmail (p. 6)	Fecha, hora y texto de los tres correos. Permiten comparar el lenguaje del autor con el de Diego.	No muestran desde dónde ni cuándo se programaron.	Alta
Pericia de Evaristo Kant (pp. 13-14)	Perito de la fiscalía, ingeniero con 15 años de experiencia. Dice que es imposible atribuir los correos y no encuentra ningún aparato de Julieta.	No dice horas ni usuarios. No analizó las descargas. La fiscalía va a usar la actividad de la PC N°1 el 11/8.	Alta
Clementina Zafi (pp. 2-5)	Víctima y testigo de cargo. Desde el principio señaló a Diego y descartó a una compañera celosa.	Borró el chat con Diego. Parte de su relato es de oídas. Que fue Diego es su opinión.	Media-alta
Felipe Conrad (p. 10)	Neutral. El registro confirma que usó la PC ese día.	Está fastidiado con la investigación. No vio si había sesiones abiertas.	Media-alta
Norberto Serafini (p. 8)	Admite las cuentas abiertas, la costumbre de Clementina y que no sabe de dónde vino el problema.	Señala a Julieta por intuición. No hizo los controles que dice hacer. Se contradice en el horario (15:00 o 15:20).	Media (sirve en lo que admite)
Marisol González (p. 7)	Única testigo del retiro y de la frase de Diego. Es amiga de la víctima: no tiene interés en ayudar a Julieta.	No vio la cara, había poca luz y estaba mal ubicada. Le tiene bronca a Diego. El horario es aproximado.	Media
Jorgelina Silvestre (pp. 17-18)	Es amiga de Diego, así que lo que dice en su contra es creíble. Conoce de primera mano su situación económica.	Defiende a Diego y habla mal de Clementina. Parte de lo que sabe se lo contó él.	Media
Sofía Bernat (p. 19)	Admite que a Clementina la criticaban casi todas y que se sabía que dejaba la computadora abierta.	Contra Julieta solo tiene opiniones (“podría”). Es cercana a Clementina.	Media (sirve en lo que admite)
Julieta Durand (pp. 11-12)	Admite lo que la perjudica. Su relato coincide con el registro, la convención y la pericia.	Tiene interés directo y dijo cosas prejuiciosas. Algunas explicaciones no tienen otra prueba (búsquedas, turno médico, tablet, portero).	Alta en lo corroborado, baja en lo demás

2.4 Selección de testigos

La fiscalía ofreció a Clementina Zafi, Sofía Bernat, Norberto Serafini y Evaristo Kant. Nosotros elegimos a Marisol González, Jorgelina Silvestre y Felipe Conrad, que se suman a la declaración de Julieta Durand.

- **Marisol González:** es la única que vio quién se llevó la plata y la única que escuchó a Diego anticipar el hecho. Es la mejor amiga de Clementina, así que no tiene ningún interés en ayudar a Julieta.
- **Jorgelina Silvestre:** es la única que puede contar desde adentro la situación económica de Diego y su reclamo de plata a Clementina. Como es su amiga, lo que dice en contra de él es creíble.
- **Felipe Conrad:** es el único usuario neutral de la PC N°1 ese día. Muestra que esa computadora la usa todo el mundo y que cuidar la privacidad en ella es normal.

Lo que nos sirve de Clementina, Sofía, Serafini y Kant lo sacamos en el contraexamen. Diego Olivera no declara: lo que tiene que ver con él entra por los testigos y por las convenciones.

2.5 Fortalezas y debilidades de los testigos propios y de la imputada

Julieta Durand (imputada)

Fortalezas	Debilidades
• Admitió sola lo que la perjudica: la antipatía, el Gmail abierto, el historial borrado y que estuvo en el colegio el viernes. • Explica cada cosa de forma concreta: búsquedas de viajes, turno médico, tablet olvidada. • Su relato coincide con el registro, con la convención del viernes y con la pericia. • Doce años en el Saint Lion sin observaciones ni sanciones.	• Lo que dijo de Clementina es prejuicioso y genera rechazo. • Vio el Gmail abierto y borró el historial. • Estuvo en el colegio el viernes a las 20:20, cerca del horario del retiro. • Contó que la plata no les alcanzaba para viajar. • Su marido es analista de sistemas.

Cómo lo manejamos: Reconocemos la antipatía al principio del directo, con preguntas cerradas, y unimos cada indicio con su explicación y con la prueba que la confirma.

Felipe Conrad

Fortalezas	Debilidades
• Es neutral: no conoce a Julieta ni a Clementina. • Usó la PC N°1 ese día, entre Clementina y Julieta, y el registro lo confirma. • Dice que es la PC preferida y que en ella “se sienta todo el mundo”. • Usa modo incógnito: cuidar la privacidad es habitual.	• Está molesto con la investigación. • No miró si había sesiones abiertas. • Calcula 20 minutos y el registro marca 24.

Cómo lo manejamos: Examen corto y simple. No le pedimos opinión sobre otros usuarios.

Jorgelina Silvestre

Fortalezas	Debilidades
• Conoce a Diego desde 2007. • Sabe que estaba sin ingresos, con deudas y que iba a tener que vender su cámara. • Sabe que le reclamaba plata a Clementina. • Es amiga de Diego: no tiene motivos para perjudicarlo.	• Defiende a Diego. • Habla mal de Clementina (“muy rata”). • Parte de lo que sabe se lo contó Diego. • Le da a la fiscalía una explicación del dinero: la venta de la cámara.

Cómo lo manejamos: Solo hechos: la economía de Diego y su reclamo de plata. Si opina sobre Clementina, pasamos al tema siguiente.

Marisol González

Fortalezas	Debilidades
• Es la única testigo del retiro. • Vio a un hombre flaco, de gorrita y buzo negro, que se fue caminando. • Escuchó a Diego decir “no se puede andar por la vida como si todo fuese gratis”. • Es la mejor amiga de Clementina: no tiene interés en ayudar a Julieta.	• No vio la cara, había poca luz y estaba lejos. • Le tiene bronca a Diego. • El horario (20:30) es aproximado y la fiscalía lo va a unir con la llegada de Julieta (20:20).

Cómo lo manejamos: Preguntamos solo lo que vio. Reconocemos que no vio la cara y no le pedimos conclusiones.

2.6 Orden de presentación

1. Julieta Durand. 2. Felipe Conrad. 3. Jorgelina Silvestre. 4. Marisol González.

Empieza Julieta para que el tribunal escuche primero su versión y después a los testigos que la confirman. Así nadie puede decir que adaptó su relato a lo que dijeron los demás. Además, su punto débil (la antipatía) queda reconocido al principio y los tres testimonios siguientes llevan la atención a los hechos.

Felipe va segundo porque confirma enseguida lo que dijo Julieta sobre la computadora.

Jorgelina y Marisol arman la historia de Diego en orden: el motivo (la plata), el anuncio (la frase en el kiosco) y el retiro del dinero. Cerramos con Marisol porque es nuestro testimonio más fuerte: la plata se la llevó un hombre que se fue caminando.

2.7 Relato de los hechos

Julieta Durand tiene 35 años, está casada y tiene dos hijas de 6 y 10 años. Es maestra jardinera hace catorce años y hace doce que trabaja en el Colegio Saint Lion, donde nunca tuvo una observación ni una sanción. Clementina Zafi, la maestra más joven del jardín, no le caía bien: le molestaban su ropa y su estilo, y lo comentaba con sus compañeras. No era la única. Muchas docentes, y hasta la Directora, tenían resistencia hacia Clementina.

Clementina tenía una cuenta de OnlyFans con otro nombre. Desde mayo de 2021, Diego Olivera, fotógrafo y su pareja en ese momento, le sacaba las fotos y los videos, que guardaban en una carpeta de Google Drive compartida solo entre los dos. Diego no cobraba nada por ese trabajo. Con la pandemia se había quedado sin ingresos, debía el alquiler desde mayo y tenía que

vender su cámara para pagar deudas. En julio le exigió a Clementina que le pagara y le advirtió: “no te olvides que te puedo arruinar”. Clementina decidió no pagarle. Una semana antes del primer correo, Diego le dijo a Marisol González, la mejor amiga de Clementina: “No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis”.

El miércoles 11 de agosto, Julieta usó de 14:06 a 14:51 la computadora N°1 de la Sala Multimedia, la que usa todo el colegio porque es la que mejor anda. Antes la habían usado otras personas, entre ellas la propia Clementina, de 13:06 a 13:15, y un alumno, Felipe Conrad. Nadie la revisó en el medio. Julieta buscó viajes y entradas para recitales mientras hacía tiempo para un turno médico. Vio que había un Gmail abierto y no lo tocó. Al terminar borró el historial, porque le daba vergüenza haber hecho esas búsquedas en el trabajo. El encargado de la sala hizo el único control del día a las 15:20, después de ocho usuarios, y encontró unas carpetas de Google Drive descargadas que nadie sabe quién bajó.

A las 15:53, cuando Julieta ya se había ido y en esa computadora estaba Horacio Plaza, a Clementina le llegó el primer correo extorsivo, enviado desde su propia cuenta. El segundo llegó el 12 y el tercero el 13. Los tres estaban programados, y el perito de la fiscalía dice que es imposible saber desde qué aparato y cuándo. Clementina cambió sus contraseñas y pensó enseguida en Diego. Él lo negó, le contestó “lo que te está pasando se llama karma” y la bloqueó. El 12 y el 13 la computadora del colegio no tuvo actividad en la cuenta.

El viernes 13, a las 19:30, el portero vio entrar a Diego a su edificio en ropa deportiva. A las 19:45 el portero se fue y nadie más lo vio esa noche. Diego vive a 17 cuadras del colegio, unos 25 minutos a pie. A las 20:00, Marisol dejó la bolsa con $120.000 en el tacho de la esquina del colegio y se quedó mirando desde su auto. A las 20:20, Julieta llegó al colegio con su marido y sus dos hijas a buscar la tablet que se había olvidado en el aula, y el portero le abrió. Cerca de las 20:30, un hombre flaco, medio alto, de gorrita negra y buzo negro grande, sacó la bolsa del tacho y se fue caminando.

El lunes 16 de agosto, Diego pagó en efectivo $168.000 de alquiler atrasado. Esa semana, las fotos y los videos de Clementina aparecieron en una cuenta falsa de Twitter con la frase “te pasa por rata”, y Clementina perdió su trabajo. Cuando declaró, dijo: “El culpable de todo esto es Diego”.

Julieta no tuvo nada que ver. Ningún aparato suyo aparece en la cuenta de Clementina, y nadie la vio entrar a esa cuenta, escribir un correo ni acercarse al tacho. La acusación se apoya en que Clementina le caía mal y en que usó la computadora que usa todo el colegio. Prejuicio no es prueba.

3) Presentación del caso

A cargo de: María Iris Tejada.

Señoras y señores jueces:

Prejuicio no es prueba. De eso se trata este juicio.

A Julieta Durand la acusan porque Clementina Zafi le caía mal. Es verdad: le caía mal, y lo decía. No lo vamos a esconder. Pero caerle mal a alguien no es un delito. Vamos a probar que Julieta no entró a la cuenta de Clementina, no escribió los correos y no se llevó la plata.

Van a escuchar a Julieta. Tiene 35 años, dos hijas y doce años como maestra en el Saint Lion, sin una sola sanción. Les va a contar que el 11 de agosto usó la computadora de la sala para buscar viajes; que vio un Gmail abierto y no lo tocó; y que borró el historial por vergüenza. Todo eso lo contó ella misma.

Van a escuchar a Felipe Conrad, un alumno que usó esa misma computadora ese mismo día. Les va a decir que es la que usa todo el mundo.

Van a ver el registro de esa computadora, que trajo la propia fiscalía. Clementina la usó una hora antes que Julieta. Ocho personas pasaron por ella antes del único control del día. Y cuando llegó el primer correo, a las 15:53, la estaba usando otra persona.

Van a escuchar al perito de la fiscalía, el ingeniero Kant. Les va a decir que los correos estaban programados y que es imposible saber desde qué aparato y cuándo. Ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta.

Van a escuchar a la única testigo que acusa a Julieta, Sofía Bernat. No vio nada. Solo les va a poder decir que Julieta «podría» haber sido.

Van a escuchar a Marisol González, la mejor amiga de Clementina. El viernes 13 dejó la plata en el tacho y se quedó mirando. Les va a decir que la bolsa se la llevó un hombre flaco, de gorrita y buzo negro, que se fue caminando. Julieta había llegado a las 20:20 con su marido y sus dos hijas, a buscar la tablet que se había olvidado en el aula.

La prueba no señala a Julieta. Señala a otro. La propia Clementina les va a decir que desde el primer minuto pensó en Diego Olivera. Era el único, además de ella, que tenía esas fotos y videos. Le reclamaba plata y le había dicho: «No te olvides que te puedo arruinar». Marisol les va a contar que una semana antes de los correos Diego le dijo: «No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis». Jorgelina Silvestre, su amiga, les va a contar que Diego estaba sin ingresos y con deudas. Y está acordado que el lunes siguiente al pago, Diego pagó en efectivo 168.000 pesos de alquiler atrasado.

Al final de este juicio van a tener antipatía de un lado y ninguna prueba del otro. Les vamos a pedir que absuelvan a Julieta Durand.

Porque prejuicio no es prueba.

4) Planificación de los exámenes directos

4.1 Julieta Durand (imputada)

A cargo de: Marcello Muratore. **Hace de Julieta:** María Iris Tejada.

Declaración previa: 26/08/2021.

Tipo de examen: Temático. La acusación se arma con indicios sueltos (antipatía, uso de la PC, historial borrado, presencia en el colegio el viernes). Con un bloque por tema respondemos cada uno por separado y empezamos reconociendo la antipatía. Dentro de cada bloque seguimos el orden de los hechos.

Objetivo	**Ejemplo**
Presentarla.	Que cuente que tiene 35 años, dos hijas, y que hace 12 años trabaja en el Saint Lion sin sanciones.
Reconocer la antipatía hacia Clementina.	Que diga que Clementina le caía mal y que lo decía, pero que nunca le haría algo así.
Explicar el uso de la PC N°1 el 11/8.	Que eligió esa PC porque es la única que anda bien y que buscó viajes mientras esperaba su turno médico.
Explicar qué hizo con el Gmail abierto.	Que vio una “C” arriba a la derecha y no tocó nada.
Explicar por qué borró el historial.	Que lo borró por vergüenza de haber hecho búsquedas personales en el trabajo.
Explicar por qué fue al colegio el viernes 13.	Que fue con su marido y sus hijas a buscar la tablet, que el portero le abrió y que salió enseguida.
Negar cada hecho.	Que nunca entró a la cuenta, no escribió correos y no retiró ninguna bolsa.

Documentos: Registro de usuarios, para ubicar su horario (14:06 a 14:51).

4.2 Felipe Conrad

A cargo de: Berenice Giovanna Reinaudi. **Hace de Felipe:** Albert Camillozzi.

Declaración previa: 24/08/2021.

Tipo de examen: Cronológico. Es un relato corto sobre un solo hecho, su uso de la PC el 11/8. En orden, queda ubicado en el registro entre Clementina y Julieta.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar que es neutral.	Que es alumno, tiene 18 años y no conoce a Julieta ni a Clementina.
Mostrar que la PC N°1 la usa todo el mundo.	Que usa siempre la de la izquierda porque es la más rápida y que en esas máquinas “se sienta todo el mundo”.
Ubicarlo en la PC el 11/8, después de Clementina.	Que la usó para un trabajo práctico, imprimió y se fue (registro: 13:31 a 13:55).
Mostrar que cuidar la privacidad es normal.	Que navega siempre en modo incógnito para que no revisen lo que mira.
Mostrar que se sospechó de cualquier usuario.	Que lo citaron y le preguntaron qué hizo el viernes 13 solo por haber usado esa computadora.

Documentos: Registro de usuarios (su fila) y computadora N°1.

4.3 Jorgelina Silvestre

A cargo de: Gladys Ruti Añasco. **Hace de Jorgelina:** Berenice Giovanna Reinaudi.

Declaración previa: 25/08/2021.

Tipo de examen: Temático. Su declaración mezcla hechos con opiniones sobre Clementina. Por temas nos quedamos solo con los hechos (la situación económica de Diego y su reclamo de plata) y evitamos opiniones que sonarían a un ataque a la víctima.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar que conoce bien a Diego.	Que lo conoce desde 2007, de un curso de fotografía, y que trabajaron juntos.
Mostrar que Diego no tenía ingresos.	Que con la pandemia bajó el trabajo y que Diego estaba sin ingresos hacía meses.
Mostrar que tenía deudas.	Que Diego le pidió prestada la cámara porque iba a tener que vender la suya para pagar deudas.
Mostrar el reclamo de plata a Clementina.	Que Diego trabajaba en las fotos de Clementina, rechazaba otros trabajos y ella no le pagaba.
Mostrar cómo estaba Diego.	Que lo notó angustiado.

4.4 Marisol González

A cargo de: Albertina Camillozzi. **Hace de Marisol:** Marcello Muratore.

Declaración previa: 19/08/2021.

Tipo de examen: Cronológico. Lo que importa es la secuencia de lo que vio: el kiosco, la entrega, la espera, el retiro y el hombre que se va caminando. En orden, la escena se reconstruye y se entiende mejor.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar quién es.	Que es la mejor amiga de Clementina y que conoció a Diego en julio.
Mostrar lo que dijo Diego antes de los correos.	Que una semana antes Diego le dijo en su kiosco: “No se puede andar por la vida como si todo fuese gratis”.
Reconstruir la entrega del dinero.	Que a las 20:00 dejó la bolsa verde en el tacho y se quedó mirando desde su auto.
Describir a quien retiró la bolsa.	Que cerca de las 20:30 la retiró un hombre flaco, medio alto, de gorrita negra y buzo negro grande.
Mostrar que se fue a pie.	Que se fue caminando hasta que lo perdió de vista.

5) Planificación de los contraexámenes

5.1 Clementina Zafi (víctima)

A cargo de: Albertina Camillozzi. **Declaración previa:** 18/08/2021.

Objetivos:

- Que diga que desde el principio sospechó de Diego y nunca de Julieta.
- Que el material estaba en una carpeta compartida solo con Diego.
- Que Diego le reclamaba plata y la amenazó.
- Fijar lo que nos sirve de los correos: el cambio de contraseñas y el tercer correo.
- Todo con respeto: no discutimos su credibilidad ni su vida privada.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
La carpeta compartida	Las fotos y videos los hacía Diego desde mayo y estaban en un Drive compartido solo entre los dos.
El reclamo y la amenaza	La discusión de julio, el reclamo de plata y “no te olvides que te puedo arruinar”. Ella decidió no pagarle.
Su sospecha	“Automáticamente pensé en Diego”. Descartó a una compañera celosa.
La reacción de Diego	La trató de loca, le dijo “lo que te está pasando se llama karma” y la bloqueó.
Los correos	Cambió las contraseñas y los correos siguieron llegando. El tercero dice “ya sé que cambiaste la contraseña de todo”.
El pago	No llevó ella la plata: mandó a Marisol a mirar quién la retiraba.
La difusión	La cuenta falsa con la frase “te pasa por rata”. En su declaración dijo que el culpable es Diego.

5.2 Sofía Bernat

A cargo de: Gladys Ruti Añasco. **Declaración previa:** 19/08/2021.

Objetivos:

- Mostrar que lo que dice de Julieta es una opinión y no algo que vio.
- Mostrar que a Clementina la criticaban casi todas en el colegio.
- Que en el colegio se sabía que Clementina dejaba la computadora con todo abierto.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
No vio nada	Lo que sabe de Julieta son comentarios en los cafés. Dijo que Julieta “podría” haber sido.
Las críticas eran de todas	“Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora” tenían resistencia hacia Clementina.
La computadora abierta	Las compañeras se quejaban de que Clementina dejaba todo abierto y le pedía a Norberto que lo cerrara.
Su cercanía con Clementina	Era de las pocas que se llevaba bien con ella y se presentó sola a declarar.

5.3 Norberto Serafini

A cargo de: Berenice Giovanna Reinaudi. **Declaración previa:** 23/08/2021.

Objetivos:

- Mostrar que la PC N°1 la usa todo el mundo y casi no se controla.
- Usar el registro para fijar los horarios del 11/8.
- Mostrar que lo de Julieta es una intuición.
- Que Clementina dejaba sus sesiones abiertas.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
El registro	Anota nombres y horarios, no lo que hace cada uno. No mira las pantallas.
Las cuentas abiertas	Los usuarios las dejan abiertas, Clementina también, y ella le pedía que se las cerrara.
El control	Dice controlar cada 3 o 4 usos, pero el 11/8 controló una sola vez, a las 15:20, después de ocho personas.
Los horarios del 11/8	Clementina 13:06; Felipe 13:31; Julieta de 14:06 a 14:51; Horacio Plaza de 15:50 a 16:25.
Las descargas	No sabe quién bajó las carpetas de Drive ni cuándo.
“Intuyo”	No vio a Julieta hacer nada. Lo supone porque fue la última, y él mismo duda de dónde vino el problema.
El horario	Dijo que controló “cerca de las 15:00”, cuando se fue Julieta, pero el registro dice 14:51 y 15:20.

5.4 Evaristo Kant (perito)

A cargo de: María Iris Tejada. **Declaración previa:** 10/09/2021 (pericia).

Objetivos:

- Acreditarlo, porque sus conclusiones nos favorecen.
- Que es imposible saber desde qué aparato y cuándo se programaron los correos.
- Que ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta y que no peritó ninguno.
- Que la computadora de Diego tuvo actividad el 17/7 y la del colegio no tuvo actividad el 12 ni el 13.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
Acreditación	Ingeniero informático (UTN), 15 años de perito.
Correos programados	No se mandaron en el momento. No se sabe desde qué aparato ni cuándo.
Aparatos en la cuenta	La computadora de Diego, las PCs del colegio y el celular y la computadora de Clementina. Ninguno de Julieta.
La computadora de Diego	Sesión abierta todo el período y actividad el 17 de julio.

Línea	Qué buscamos
El 11 de agosto	No dice a qué hora hubo actividad en la PC N°1 ni quién la usaba.
El 12 y el 13	La PC del colegio no tuvo actividad en la cuenta.
Lo que no se peritó	Ningún aparato de Julieta ni las descargas de la PC N°1.

6) Objetos y documentos a incorporar

Objeto o documento	Para qué lo usamos	Con qué testigo (a cargo de)
Registro de usuarios de la PC N°1 (11/08/2021)	Fijar quién usó la PC y a qué hora: Clementina 13:06; Felipe 13:31; Julieta de 14:06 a 14:51; único control 15:20; Horacio Plaza 15:50 (a las 15:53 la usaba él).	Serafini, en el contraexamen (Berenice Giovanna Reinaudi). También Felipe (Berenice Giovanna Reinaudi) y Julieta (Marcello Muratore) para ubicar su horario.
Capturas de Gmail (los tres correos)	Horarios de llegada y frases: “no te hagas la loca”, “ya sé que cambiaste la contraseña de todo”, “la data la consigo igual”.	Clementina (Albertina Camillozzi) y Kant (María Iris Tejada), en los contraexámenes.
Computadora N°1 de la Sala Multimedia	Mostrar que es la compartida y que no tuvo actividad en la cuenta el 12 ni el 13.	Serafini y Felipe (Berenice Giovanna Reinaudi); Kant (María Iris Tejada).
Celular y computadora de Clementina	Junto con la PC N°1 y la computadora de Diego, son los únicos aparatos que aparecen en la cuenta. Ninguno es de Julieta.	Kant (María Iris Tejada).
Convenciones probatorias	Horarios de Diego el viernes, distancia al colegio, llegada de Julieta con su familia y pago de $168.000 en efectivo.	No necesitan testigo. Se usan en la apertura y en la clausura.

No ofrecemos prueba material propia: usamos la de la fiscalía. Si la fiscalía desiste del registro, lo incorporamos con Julieta o con Felipe.

7) Alegato de clausura: fases y estructura

A cargo de: Marcello Muratore.

a) Fases y temas

Fase	Temas	Por qué
1. Introducción (1 min)	El lema y las tres promesas de la apertura: Julieta no entró a la cuenta, no escribió los correos y no se llevó la plata.	El tribunal escucha primero la conclusión y después la prueba que la sostiene. Además, une la clausura con la apertura.
2. La prueba (5 min)	El 11/8: el registro, la computadora de todos, el Gmail sin tocar y el historial. Los correos: programados, Horacio Plaza a las 15:53, sin actividad el 12 y el 13, ningún aparato de Julieta. El viernes 13: Julieta con su familia y un hombre que se va caminando.	Sigue el orden de la acusación (acceso, correos y cobro) y responde cada indicio con la prueba, elemento por elemento.

Fase	Temas	Por qué
3. La prueba de cargo (3 min)	Sofía (“podría”), Serafini (“intuyo”), Kant (no ubica a Julieta) y Clementina (pensó en Diego). Respuesta a lo que diga la fiscalía: el marido informático, la plata, el historial y el viernes.	Si quedan en pie los argumentos fuertes de la fiscalía, el tribunal no absuelve. Hay que responderlos, no ignorarlos.
4. La firma del autor (2 min)	Diego tenía el material, reclamaba plata, amenazó, usó las mismas palabras que los correos, nadie lo vio desde las 19:45 y tres días después pagó $168.000 en efectivo.	El tribunal necesita otra explicación posible para no llenar el vacío con Julieta. Es duda, no una carga nuestra.
5. El derecho (1 min)	Principio de inocencia (art. 18 CN, art. 8.2 CADH, art. 14.2 PIDCP y art. 3 CPPF). La carga de la prueba es de la fiscalía (art. 90 CPPF). Para condenar hace falta certeza; la duda favorece a la imputada (art. 11 CPPF). Lo que se discute es la autoría (art. 45 CP).	Lleva lo que pasó en el juicio a la decisión que tiene que tomar el tribunal.
6. Pedido (30 s)	Absolución de Julieta Durand.	Es lo último que escucha el tribunal: se queda con el pedido y con la frase del caso.

b) Estructura de cada fase

Fase	Estructura	Por qué
1. Introducción (1 min)	Frase de impacto, la teoría del caso en una oración y el orden en que vamos a hablar.	Si anunciamos el orden, es más fácil seguirnos, y queda claro desde el principio qué vamos a pedir.
2. La prueba (5 min)	En cada momento: conclusión, prueba con las palabras de los testigos y conclusión parcial.	Cada conclusión parcial es una razón para el pedido final, y las citas muestran que la conclusión sale de la prueba y no de nosotros.
3. La prueba de cargo (3 min)	Testigo por testigo: lo que la fiscalía prometió y lo que mostró la prueba.	El contraste deja a la vista la distancia entre lo prometido y lo probado.
4. La firma del autor (2 min)	Indicios en orden cronológico y comparación de frases textuales. Aclaramos que no acusamos a Diego.	Juntos y en orden, los indicios apuntan al mismo lado. Las frases textuales se pueden verificar y se recuerdan.
5. El derecho (1 min)	La regla, lo que la fiscalía no pudo probar (siete preguntas sin respuesta) y la conclusión.	Un razonamiento en tres pasos es claro, y las preguntas sin respuesta muestran la duda en concreto.
6. Pedido (30 s)	Pedido corto y el lema al final.	Nada después del pedido que lo debilite.